资本市场违法违规手法图谱：十五种经典手法与案例详解

报告类型：监管执法与案例研究

作者：Hermes 研究整理

来源：证监会行政处罚决定书及通报、法院判决、财联社、界面新闻、财新、每日经济新闻等公开报道

数据区间：2001年至2026年（以处罚或判决时间为准）

说明：金额为公开报道口径，部分数字与官方文书存在表述差异，已在文中标注；本报告为研究整理，不构成投资建议。

引言：为什么要研究手法

资本市场违法从来不是单点作弊，而是一套由动机、机会、掩护与退出构成的系统工程。看懂了手法，财报上的异常数字才有解释框架；看懂了掩护机制，才知道中介机构为什么会被拖下水；看懂了退出路径，才明白为什么很多案子要等到股价崩塌才暴露。本报告把过去二十五年中外市场的经典案例按手法归为十五类，每类附一至三个案例，并在最后给出可操作的识别信号。

一、虚构业务：把不存在的生意做成报表

案例1 康得新（2015年至2018年，2020年处罚）。康得新的手法是全链条虚构：虚构销售业务，同时虚构采购、生产、研发、产品运输费用，把虚假收入与虚假成本一起做平，使毛利率看起来正常。四年累计虚增利润总额逾115亿元（媒体口径119亿元），虚增比例最高的一年达到披露利润总额的711%。更隐蔽的一层是与北京银行签订现金管理业务合作协议，把上市公司账户资金归集到控股股东体系，年报上披露的数十亿元银行存款在各年末实际余额为零。处罚结果：旧证券法顶格罚款60万元，实际控制人钟玉罚款90万元并终身市场禁入，公司随后退市，钟玉等被追究刑事责任。

案例2 银广夏（1998年至2001年，2002年处罚）。银广夏的造假被称为中国证券史上最完整的造假工程：子公司天津广夏伪造销售合同、报关单、银行票据、增值税发票等全套单据，虚构德国客户（注册资本仅10万马克），营造出二氧化碳超临界萃取产品出口暴利的假象。四年累计虚构销售收入10亿多元、虚增利润7.7亿元，其中1999年虚增1.78亿元、2000年虚增5.67亿元。2001年8月《财经》杂志发表《银广夏陷阱》揭穿骗局，股价从30元以上跌至不足1元。审计机构深圳中天勤被吊销执业资格，签字会计师被追究刑事责任。

案例3 万福生科（2008年至2012年上半年，2013年处罚）。为满足创业板上市条件，公司在董事长龚永福决策下系统性虚增收入：上市前三年虚增销售收入约4.6亿元、虚增营业利润约1.13亿元；上市后的2011年年报和2012年半年报继续虚增收入4.45亿元，合计虚增收入9.05亿元、虚增利润逾2.2亿元。公司被罚30万元（旧法顶格）、龚永福被罚30万元并终身禁入；保荐机构平安证券被没收业务收入2555万元并处以两倍罚款、暂停保荐资格三个月，出资3亿元设立先行赔付基金，最终95%的适格投资者和解、实际赔付1.79亿元。这是A股先行赔付制度的起点。

二、虚增货币资金：存贷双高的经典剧本

案例4 康美药业（2016年至2018年，2020年处罚、2021年判决）。康美是存贷双高最具代表性的案例：账面货币资金常年数百亿元，同时大量举债并支付高额利息。证监会认定2016年至2018年累计虚增货币资金约886亿元，其中2017年年报多计299亿元，同时虚增营业收入、利息收入及营业利润，未按规定披露控股股东及关联方非经营性占用资金约116亿元。处罚：公司60万元、马兴田与许冬瑾各90万元并终身禁入；2021年11月广州中院作出全国首例证券特别代表人诉讼判决，判令赔偿5.2万名投资者24.59亿元，马兴田等承担全部连带责任，正中珠江会计师事务所承担全部连带责任，5名独立董事按过错分别承担10%和5%的连带责任。马兴田因操纵证券市场罪、违规披露罪、单位行贿罪被判12年。

案例5 康得新（2015年至2018年）。与康美并列的另一面镜子：货币资金看似充裕，实则通过现金管理协议被控股股东归集，各年末账户实际余额为零，年报披露的银行存款余额全部虚假。审计机构瑞华连

续三年出具标准无保留意见，2024年被罚没1783万元，即没收业务收入594.34万元、罚款1188.68万元；瑞华此前已因多起审计失败分崩离析，2022年被法院认定无可执行财产。

三、提前确认收入与跨期调节

案例6 恒大地产（2019年至2020年，2024年处罚）。恒大地产通过提前确认收入的方式虚增业绩：2019年虚增收入2139.89亿元，占当期营业收入50.14%，虚增利润407.22亿元，占利润总额63.31%；2020年虚增收入3501.57亿元，占78.54%，虚增利润512.89亿元，占86.88%。两年虚增收入合计5641亿元、利润合计920亿元，并以此为基础在交易所市场公开发行五期公司债券，合计208亿元，构成欺诈发行。证监会按募集资金20%处以41.60亿元罚款、信息披露违法顶格罚款1000万元，合计41.75亿元；许家印被罚4700万元并终身禁入，夏海钧被罚1500万元并终身禁入。这是债券市场统一执法以来最严尺度。

四、关联方占款与违规担保

案例7 乐视网（2010年至2017年，2021年处罚）。乐视网的问题不止于生态化反的商业叙事：IPO申报文件及上市后年度报告存在虚假记载，构成欺诈发行与信息披露违法；更关键的是控股股东贾跃亭及关联方长期非经营性占用上市公司资金、公司为关联方违规提供担保且未披露。2021年4月证监会作出处罚：对乐视网罚款2.406亿元、对贾跃亭罚款2.412亿元，合计约4.8亿元，贾跃亭被终身市场禁入。

案例8 康美案中的占款细节（2016年至2018年）。除虚增货币资金外，康美还存在未按规定披露的关联交易：控股股东及关联方非经营性占用上市公司资金，用于体外循环与填补造假形成的资金缺口。判决后，康美通过司法强制执行追回原大股东占用资金16.41亿元，其余部分在破产重整与后续追偿诉讼中处理。2025年7月，公司诉原实控人及审计机构的追偿案一审判决：马兴田、许冬瑾赔偿13.96亿元，正中珠江在1.41亿元范围内承担补充责任。

五、欺诈发行：从IPO到债券

案例9 欣泰电气（2014年上市，2016年退市）。公司在IPO申报文件中虚构收回应收账款、调整现金流，骗取发行核准，上市后继续虚假记载。2016年7月被强制退市，成为A股欺诈发行强制退市第一股。处罚：公司罚款832万元、实际控制人温德乙罚款892万元并终身禁入（公开报道口径）；保荐机构兴业证券出资5.5亿元设立先行赔付基金。

案例10 紫晶存储与泽达易盛（2020年上市，2023年退市）。两家公司均为科创板首批因欺诈发行被强制退市的公司。紫晶存储在IPO申报及上市后年报中虚增收入利润，中信建投等四家中介机构适用证券期货行政执法当事人承诺制度，先行赔付10.86亿元、覆盖约1.7万名投资者，成为该制度首案；泽达易盛案则以集体诉讼和解方式结案，被称为证券集体诉讼和解第一案。

案例11 瑞幸咖啡（2019年至2020年，2020年处理）。2020年4月公司自曝首席运营官刘剑等人虚构交易约22亿元，股价单日暴跌75%。此后境内外监管协同：美国证券交易委员会以1.8亿美元和解；中国市场监管总局对境内运营主体罚款6100万元；财政部对相关主体罚款2000万元。这是中美跨境监管协作的标志性案例，也说明境外上市加境内运营不再是监管盲区。

六、连续交易与对倒拉抬：传统坐庄

案例12 北八道集团（2017年操作，2018年处罚）。北八道控制300多个股票账户、100多台电脑，组织10多名操盘手同时交易，通过配资中介筹集数十亿元资金，采用频繁对倒成交、盘中拉抬股价、快速封涨停等手法炒作张家港行、江阴银行、和胜股份三只次新股，期间获利9.45亿元。证监会按没一罚五顶格处罚，罚没合计56.7亿元，为证监会历史上最大罚单。调查期间公司高管拒不配合，财会人员销毁证据并抓伤稽查人员，相关责任人后被追究刑事责任。

案例13 徐翔与泽熙系（2010年至2015年操作，2017年判决）。徐翔通过亲属、员工及代持名义控制139个证券账户，与13家上市公司实际控制人形成合作：上市公司择机发布高送转、业绩预增等公告，徐翔方配合拉抬股价，再通过大宗交易接盘减持股份，形成信息、资金、账户三位一体的操纵链条。仅大宗接盘模式在2010年至2015年即获利49.78亿元。2017年1月青岛中院以操纵证券市场罪判处有期徒刑5年6个月、罚金110亿元、没收违法所得90亿元；基金业协会随后撤销泽熙的私募基金管理人登记。

七、市值管理式合谋操纵

案例14 叶飞爆料事件（2021年）。2021年5月9日，私募人士叶飞公开爆料称，自己作为中间人为中源家居的市值管理寻找资金：盘方蒲菲迪承诺锁仓代持、保底保证金、拉升30%以上，实际却直接出货且拒付尾款；参与接盘的下家包括公募基金经理与券商资管，盘方还出示了公司前200名股东名册。事件曝光后，上交所发出监管工作函，证监会于5月16日宣布对相关账户涉嫌操纵中源家居、利通电子等股票价格立案调查，并点名多家上市公司与券商。值得注意的是，叶飞本人2015年曾因操纵信威集团等5只股票被处罚：没收违法所得663.8万元、罚款1991万元。

八、内幕交易：信息优势的滥用

案例15 光大证券乌龙指（2013年）。2013年8月16日上午，光大证券策略交易系统因程序缺陷在2秒内向交易所发出234亿元市价委托，实际成交72.7亿元，引发权重股集体涨停、大盘瞬间暴涨。当日下午，公司在尚未披露异常交易的情况下，通过股指期货对冲减少损失，该交易被证监会认定为利用内幕信息交易。处罚：没收违法所得并处一倍罚款，罚没合计5.23亿元；四名责任人被采取市场禁入措施。此案成为程序化交易风控与衍生内幕信息认定的教科书。

案例16 黄光裕（2008年操作，2010年判决）。国美电器实际控制人黄光裕利用中关村重组等重大事项的内幕信息，通过控制的账户提前买入，同时涉及非法经营外汇与单位行贿。2010年被判有期徒刑14年、罚金6亿元、没收财产2亿元。这是早期资本大佬因内幕交易与经营违法叠加而落马的标志性案件。

九、抢帽子与黑嘴荐股

案例17 廖英强（2018年）。财经节目主持人廖英强利用媒体影响力，在节目中公开推荐股票，同时用本人及亲属账户提前买入、推荐后卖出，实施抢帽子交易。证监会没收违法所得4310万元并处以两倍罚款，合计1.29亿元。廖英强拒不缴纳罚款并公开叫板，被法院强制执行，相关行为随后被追究刑事责任。

十、审计失职与合谋

案例18 正中珠江（康美案，2021年处罚）。作为康美药业2016年至2018年年报审计机构，正中珠江对货币资金、关联交易等关键科目未实施必要审计程序，出具标准无保留意见，被没收业务收入1425万元、罚款4275万元，合计5700万元，为审计行业最大罚单；事务所后被注销执业资质。

案例19 瑞华所（康得新案，2024年处罚）。瑞华连续三年为康得新出具标准无保留意见，未发现货币资金与收入造假，被罚没1783万元，三名签字注册会计师分别被罚10万元、10万元、6万元。瑞华还因华泽钴镍、千山药机、索菱股份等案接连受罚，2022年被法院认定无可执行财产，事实上退出证券审计市场。

案例20 安达信（安然案，2002年）。安然通过特殊目的实体隐藏债务、虚增利润，审计机构安达信同时提供审计与咨询服务，并在调查启动前销毁审计底稿，2002年因妨碍司法被定罪，该判决2005年被美国最高法院推翻，但事务所已解体，全球五大会计师事务所变为四大。安然事件直接催生2002年萨班斯-奥克斯利法案，确立管理层对财报的认证责任与审计独立性要求。

十一、独立董事签字即背书

案例21 康美案独董连带责任（2021年）。康美案判决中，5名独立董事因签字确认虚假年报，被认定未尽勤勉义务，按过错程度分别承担10%与5%的连带赔偿责任：江镇平、李定安、张弘各10%，对应约2.46亿元；郭崇慧、张平各5%，对应约1.23亿元。判决引发A股独董辞职潮，也确立了签字即背书、失职须担责的司法导向。

十二、跨境与海外造假

案例22 Wirecard（德国，2020年）。号称德国金融科技明星的Wirecard，其审计机构安永无法核实存放在亚洲信托账户的19亿欧元现金，随后公司承认这笔钱不存在，首席执行官马库斯·布劳恩被捕，公司申请破产。事件暴露了德国监管体系的失灵，也推动欧盟收紧审计监管。

案例23 Theranos（美国，2022年判决）。血液检测公司Theranos宣称用一滴血完成数百项检测，实际使用改装的第三方设备并伪造检测结果，误导投资者逾7亿美元。创始人伊丽莎白·霍姆斯2022年1月被定罪，同年11月被判135个月，约11年3个月监禁。硅谷先假装成功、再真正成功的文化，由此划出了司法边界。

十三、庞氏骗局

案例24 麦道夫（美国，2009年判决）。前纳斯达克主席伯纳德·麦道夫以稳定高收益为诱饵，用新投资者的钱支付老投资者回报，持续近二十年，客户对账单口径涉案金额约650亿美元。2008年12月因赎回潮资金链断裂自首，2009年6月被判150年监禁。麦道夫案成为高收益加稳定回撤型骗局的标准样本。

十四、基准利率操纵

案例25 LIBOR操纵案（2012年至2015年）。多家国际大行交易员与LIBOR报价人员串通，通过虚假报价影响全球基准利率，进而影响数万亿美元挂钩产品的定价。巴克莱被罚4.53亿美元（2012年）、瑞银约15亿美元（2012年）、德意志银行25亿美元（2015年）。此案推动LIBOR于2023年退出历史舞台，被SOFR等无风险利率替代。

十五、平台垄断与金融监管

案例26 阿里巴巴与美团（2021年）。市场监管总局认定阿里巴巴二选一行为构成滥用市场支配地位，按其2019年中国境内销售额4557.12亿元的4%罚款182.28亿元；美团因类似行为按其2020年销售额1147.48亿元的3%罚款34.42亿元。2023年，蚂蚁集团因支付、征信、保险等业务违规被罚没71.23亿元，财付通被罚没约30亿元，平台金融整改阶段性收官。

十六、手法背后的共性

第一，造假三角：压力来自上市、再融资、股权质押、业绩承诺；机会来自一股独大、内控失效、中介失守；合理化则是行业都这样的自我说服。第二，资金闭环：虚假收入必须有虚假回款，于是出现虚构客户、体外资金循环、关联方过桥、银行现金归集等配套工程，闭环越完整，暴露越晚。第三，中介信用被借用：审计、保荐、评级、律所构成信用增级链，一旦失守，造假成本被大幅压低。第四，退出设计：大股东减持、质押爆仓、定增解禁、大宗接盘，构成操纵与造假的变现出口。

十七、识别清单：从手法到信号

财报信号：存贷双高且利息收入与货币资金规模不匹配；经营性现金流长期显著低于净利润；毛利率显著高于同业且无法解释；应收账款、存货、预付款增速远超收入；关联交易占比高且定价不透明；频繁更换审计机构或财务总监；审计意见非标或关键审计事项异常集中。

治理信号：实际控制人持股比例过高且兼任董事长、总经理；股权高比例质押；频繁跨界并购、更名、蹭热点；高送转与定增、大宗交易时间高度重合；独董、董秘、财务总监短期内集中离职；股东名册等敏感信息外流。

交易信号：尾盘异动、对倒放量、连续涨停后闪崩；龙虎榜出现固定游资席位组合；股价走势与基本面、行业指数显著背离；社交平台出现带票老师、内部消息式引流。

中介信号：审计机构或保荐机构有处罚前科；IPO项目存在带病申报迹象；评级机构与发行人关系过密；律所出具意见与事实明显不符。

监管信号：立案调查公告、监管工作函、问询函密集出现；退市风险警示；交易所对异常交易的关注函；跨境监管协作通报。

结语

从2001年的银广夏到2026年的恒大、紫晶存储，中国资本市场的处罚逻辑完成了三次跃迁：从罚公司到罚首恶，从单一行政处罚到行政、民事、刑事三位一体，从境内监管到跨境协同。对投资者而言，这些案例的价值不在于记住罚单金额，而在于把每一种手法还原成可观测的信号；对从业者而言，则是一条底线：所有技术性安排，最终都要接受资金流、信息流与时间的三重检验。

——本报告根据证监会行政处罚决定书及通报、法院判决与公开媒体报道整理；金额与情节以官方文书为准，媒体口径差异已在文中标注。

附录：案例索引

· 2001 银广夏 虚构收入与利润 中天勤被吊销

· 2002 安达信 审计合谋与销毁底稿 事务所解体

· 2009 麦道夫 庞氏骗局 150年监禁

· 2010 黄光裕 内幕交易 14年、罚金6亿

· 2013 光大证券 衍生内幕交易 罚没5.23亿

· 2013 万福生科 欺诈发行 先行赔付3亿实付1.79亿

· 2016 欣泰电气 欺诈发行退市第一股

· 2017 徐翔 操纵市场 罚金110亿、没收90亿

· 2017 廖英强 抢帽子 罚没1.29亿

· 2018 北八道 操纵次新股 罚没56.7亿

· 2020 康得新 虚增利润与货币资金 顶格60万、退市

· 2020 瑞幸咖啡 虚构交易 跨境协同执法

· 2021 康美药业 财务造假 判赔24.59亿、独董连带

· 2021 乐视网 欺诈发行与占款 罚约4.8亿

· 2021 叶飞事件 市值管理合谋 证监会立案

· 2021 阿里、美团 滥用市场支配地位 182.28亿、34.42亿

· 2021 正中珠江 审计失败 罚没5700万

· 2022 Theranos 伪造检测结果 11年3个月

· 2023 紫晶存储、泽达易盛 科创板欺诈发行 先行赔付10.86亿

· 2024 恒大地产 债券欺诈发行 41.75亿

· 2024 瑞华所 审计失败 罚没1783万

· 2020 Wirecard 虚假现金 破产

· 2012至2015 LIBOR 基准操纵 累计罚款数十亿美元

· 2023 蚂蚁集团、财付通 平台金融违规 71.23亿、约30亿